Maktaba Tul Ishaat.com

دروسِ سراجی

تلخیصِ "تسہیل السراجی"

فنِ میراث کی سِکّہ بند کتاب سراجی چالیس آسان اسباق کی شکل میں

فیوض و افادات

شیخ التفسیر والحدیث، امام الفرائض
حضرت مولانا شریف اللہ مویانوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ التفسیر والحدیث
حضرت مولانا خلیل اللہ مویانوی صاحب مدظلہم

جمع و ترتیب

مفتی ابولبابہ شاہ منصور حفظہ اللہ

استاذ الحدیث و نگران شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید



البشریٰ
پبلیشرز اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ

Scanned with CamScanner



Maktaba Tul Ishaat



تمام فنون کے کتب ہمارے ویب سائٹ اور پلے سٹور سے فری ڈاون لوڈ کریں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس میں مزید نئے کتب شامل کر رہے ہیں نئے شامل شدہ کتب لیے روزانہ ہمارے پلے سٹور اور ویب سائٹ کو باقاعدگی سے چیک کیا کریں۔

اپنی کتاب کو ہمارے ویب سائٹ پر شائع کرنے کے لیے رابطہ کریں

تفاسیر	خطبات	منطق
احایث	سیرت	معانی
فقہ	تاریخ	تصوف
سوانح حیات	صرف	تقابل ادیان
درس نظامی	نحو	تجوید
لغت	فلسفہ	نعت
فتاوی	حکمت	تراجم
اصلاحی	بلاغت	تبلیغ و دعوت
آڈیو دروس	مناظرے	تمام فنون

maktaba.tul.ishaatofficial@gmail.com

Maktaba Tul Ishaat.com

بندہ محمد احمد بن قاری محمد ابراہیم صاحب
تخصص فی الافتاء (سالِ اول)
جامعہ دار العلوم کراچی

دروسِ سراجی

تلخیص "تسہیل السراجی"

فنِ میراث کی سکہ بند کتاب **سراجی** چالیس آسان اسباق کی شکل میں

فیوض و افادات

شیخ التفسیر والحدیث، امام الفرائض
حضرت مولانا **شریف اللہ** مولویانوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ التفسیر والحدیث
حضرت مولانا **خلیل اللہ** مولویانوی صاحب دامت برکاتہم

جمع و ترتیب

مفتی ابولبابہ شاہ منصور حفظہ اللہ
استاذ الحدیث و نگران شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید

البشریٰ
ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ رجسٹرڈ

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

فہرست مضامین

مضمون	صفحہ
چار پاؤ، چالیس سبق.....	۵
پہلا ربع: مستحق وغیر مستحق	
۱- پہلا سبق: أقسام الورثة	۷
۲- دوسرا سبق: أحوال الأب.....	۷
۳- تیسرا سبق: أحوال الجد.....	۸
٤- چوتھا سبق: أحوال الإخوة والأخوات الخيفية	۸
٥- پانچواں سبق: أحوال الزوج.....	۹
٦- چھٹا سبق: أحوال البنت.....	۹
۷- ساتواں سبق: أحوال بنات الابن.....	۱۰
۸- آٹھواں سبق: أحوال الإخوة والأخوات العينية	۱۰
۹- نواں سبق: أحوال الإخوة والأخوات العلّية	۱۰
۱۰- دسواں سبق: أحوال الأم.....	۱۱
۱۱- گیارہواں سبق: أحوال الجدة الصحيحة....	۱۱
۱۲- بارہواں سبق: باب العصبات.....	۱۲
۱۳- تیرہواں سبق: وجوه الترجيح.....	۱۲
۱٤- چودہواں سبق: حکم.....	۱۳
۱٥- پندرہواں سبق: فصل في مولى العتاقة.....	۱۳
۱٦- سولہواں سبق: فصل في المحروم والمحجوب..	۱٥

مضمون	صفحہ
دوسرا ربع: کیفیتِ تقسیم میراث	
۱۷- سترہواں سبق: مسئلہ بنانے کے طریقے.....	۱٦
۱۸- اٹھارہواں سبق: باب العول.....	۱۷
۱۹- انیسواں سبق: باب الردّ.....	۱۷
۲۰- بیسواں سبق: دوعددوں میں نسبتوں کا بیان.....	۱۸
۲۱- اکیسواں سبق: باب التصحيح.....	۱۹
۲۲- بائیسواں سبق: ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ	۲۰
۲۳- تیئیسواں سبق: ترکہ تقسیم کرنے کے طریقے....	۲۰
۲٤- چوبیسواں سبق: دینِ محیط کا بیان.....	۲۰
۲٥- پچیسواں سبق: کسور کا بیان	۲۱
۲٦- چھبیسواں سبق: فصل في التخارج.....	۲۱
۲۷- ستائیسواں سبق: باب مقاسمة الجد	۲۱
۲۸- اٹھائیسواں سبق: باب المناسخة.....	۲۲
تیسرا ربع: ذوی الارحام	
۲۹- انتیسواں سبق: باب ذوي الأرحام.....	۲٤
۳۰- تیسواں سبق: فصل في الصنف الأول.....	۲٥
۳۱- اکتیسواں سبق: فصل في الصنف الثاني.....	۲٦
۳۲- بتیسواں سبق: فصل في الصنف الثالث.....	۲۷
۳۳- تینتیسواں سبق: فصل في الصنف الرابع....	۲۷

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

مضمون	صفحہ
٣٤- چوتیسواں سبق: فصل في أولاد الصنف الرابع..	٢٨
چوتھا ربع: متفرقات	
٣٥- پینتیسواں سبق: فصل في الخنثى.....	٢٩
٣٦- چھتیسواں سبق: فصل في الحمل.....	٢٩
٣٧- سینتیسواں سبق: فصل في المفقود.....	٣٠
٣٨- اڑتیسواں سبق: فصل في المرتد.....	٣١
٣٩- انتالیسواں سبق: فصل في الأسير.....	٣٢
٤٠- چالیسواں سبق: فصل: مات الوارثان معًا (فصل في الغرقى والحرقى والهدمى).....	٣٢

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد!

چار پاؤ، چالیس سبق

علم میراث میں اللہ تعالی نے "سہل ممتنع" جیسی خصوصیات رکھی ہیں کہ اہم بنیادی مسائل کو اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا، لہٰذا کس کو کیا ملے گا؟ یہ نہایت واضح ہے، لیکن ہر ایک وارث کو اس کا حصہ کیسے ملے گا؟ یہ معلوم کرنا اچھی خاصی محنت چاہتا ہے۔ اس فن کی اہمیت اور اس میں اس متضاد "آسان مشکل" والی خصوصیت کے پیش نظر اہل فن روز اول سے اسے آسان بنانے کے لیے کوشش کرتے چلے آئے ہیں۔ "دروس سراجی" بھی اسی طرح کی ایک کوشش ہے کہ اس میں وفاق میں شامل مایہ ناز کتاب "سراجی" کے متن کو چار پاؤ میں تقسیم کرکے منقح و محرر اسباق کی شکل میں ڈھالا گیا ہے۔

یہ اسباق لفظ بہ لفظ ان اساتذہ کرام کے ہیں جو پنجاب کے علاقہ رحیم یار خان کے مضافات "بستی مولویاں" میں دو صدی سے زائد عرصہ ہوا کہ اس فن کو آسان بنا کر محققانہ انداز میں پشت در پشت پڑھاتے چلے آرہے ہیں۔ "تسہیل السراجی" کے مقدمے میں یہ عاجز تحریر کرچکا ہے کہ ۱۴۱۲ھ بمطابق ۱۹۹۲ء کے رمضان میں مجھے اللہ تعالی نے یہ فن ان حضرات سے پڑھنے کی توفیق دی اور وہ تیئیس دن (یکم سے ۲۳ رمضان المبارک) میری زندگی کے یادگار دن ہیں جہاں میں نے حسب ونسب کے جامع اہل علم وفضل کے اس خاندان سے کسب فیض کیا۔ اس مجموعے میں جو کچھ ہے یہ سب وہاں سبقاً پڑھا یا اور یاد کروایا جاتا ہے۔ استاد ہر سبق کو زبانی کہتا ہے پھر سمجھاتا ہے، پھر دوبارہ یا سہ بارہ کہتا ہے، اور آخر میں طالب علم سے زبانی سنتا ہے۔ اگلے دن سے سبقی، سبق اور منزل کا سلسلہ کتاب کے اختتام تک چلتا ہے۔ ان اسباق میں ایسی روانی اور برکت ہے کہ زبان پر جلد چڑھتے ہیں، اور پھر جب انہیں ضبط کرنے کے بعد کتاب کھولی جائے تو صرف عبارت خوانی کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ عام طور سے تفہیم اور تطبیق کے اکٹھا ہونے سے جو مشکل ہوتی ہے اس سے استاد اور طالب علم دونوں بچ جاتے ہیں۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

اساتذہ کرام ان دروس کو زبانی یاد کریں، زبانی کہلوائیں، پھر زبانی سنیں، پھر مشق دے کر اصلاح دیں اور آخر میں کتاب کے ساتھ انہیں جوڑ دیں۔ ان شاء اللہ ایسی آسانی پائیں گے کہ وہ نا ممکن ممکن معلوم ہوگا جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے متعلق منقول چلا آتا ہے کہ انہوں نے ڈھائی گھنٹے میں یہ کتاب اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے پڑھی تھی۔

اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کتاب کے مصنف کے اخلاص کی برکت سے میرے اساتذہ کی اس یادگار کو بھی ان کے دیگر صدقات جاریہ کی طرح قبولیتِ عامہ نصیب فرمائیں اور ہم سب کے لیے اس دن کے لیے ذخیرہ بنائیں جب کوئی وارث کسی وارث کے کام نہ آئے گا، صرف اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا وارث ہوگا۔

شاہ منصور

۲۷ رجب: ١٤٣٩ ھ

١٤ اپریل: ۲۰۱۸ ء



Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد:

پہلا ربع: مستحق وغیر مستحق میراث

پہلا سبق

أقسام الورثة

ورثہ کی اقسام:

ورثہ کی تین قسمیں ہیں: ۱- ذوی الفروض ۲- عصبات ۳- ذوی الارحام۔

ذوی الفروض کا بیان:

"ذوی الفروض ان ورثہ کو کہا جاتا ہے جن کے حصص متعین ہوں"۔

حصصِ متعینہ کل چھ ہیں:

۱- نصف ۲- ربع ۳- ثمن ٤- ثلثان ٥- ثلث ٦- سدس (على التضعيف والتنصيف).

ذوی الفروض کل بارہ نفر ہیں، جن میں سے چار مرد اور آٹھ عورتیں ہیں، ان کی ترتیبِ تعلیمی یہ ہے: یعنی اسی ترتیب سے ان کے احوال کتب میں مذکور ہوتے ہیں۔

۱- اب ۲- جدِّ صحیح ۳-اخِ خیفی ٤-اختِ خیفی ٥- زوج ٦- زوجہ

۷- بنت ۸- بنت الابن ۹- اختِ عینی ۱۰- اختِ علّی ۱۱- ام ۱۲- جدّۂ صحیحہ۔ ا

دوسرا سبق

أحوال الأب

اب کے احوال:

اب کی تین حالتیں ہیں اور چار صورتیں:

تین حالتیں یہ ہیں: ۱- سدسِ فقط ۲- عصبۂ محض ۳- سدس مع العصبۃ۔

چار صورتیں یہ ہیں: میت کی اولاد ہوگی یا نہیں، اگر نہ ہو تو باپ عصبۂ محض ہوگا۔ اور اگر اولاد ہو تو دیکھا جائے گا کہ صرف مذکر ہے، یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، یا صرف مؤنث ہے: اگر صرف مذکر ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو اب کو سدسِ فقط ملے گا۔ اور اگر صرف

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

مؤنث ہوں تو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا۔

فائدہ:

اہلِ میراث کی اصطلاح میں اولاد کا اطلاق ان ورثہ پر ہوتا ہے جو میت کی طرف بلاواسطہ یا بواسطۂ مذکر منسوب ہوں۔ بلا واسطہ، جیسے: ابن اور بنت، اور بواسطۂ مذکر، جیسے: ابن الابن اور بنت الابن۔ بواسطۂ مذکر کی قید لگانے سے أولاد البنات کو نکالنا مقصود ہے، کیوں کہ وہ ذوي الأرحام میں داخل ہیں۔

تیسرا سبق

أحوال الجد

جد کی دو قسمیں ہیں: ۱- جدِّ صحیح ۲- جدِّ فاسد۔

جدِّ صحیح:

"جدِّ صحیح اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں "أم" کا واسطہ نہ آتا ہو"، جیسے: أب الأب وإن علا.

جدِّ فاسد:

"جدِّ فاسد اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں "ام" کا واسطہ آتا ہو"، جیسے: أب الأم وإن علا.

یہاں جدِّ صحیح کے احوال بیان کرنا مقصود ہے۔ جدِّ صحیح کی چار حالتیں اور پانچ صورتیں ہیں۔

چار حالتیں یہ ہیں: ۱- عصبۂ محض ۲- سدسِ فقط ۳- سدس مع العصبۃ ٤- اور حجب۔

پانچ صورتیں یہ ہیں: دیکھیں گے کہ میت کا اب ہے یا نہیں، اگر میت کا اب ہو تو جد محجوب ہوگا۔ اور اگر میت کا اب نہ ہو تو دیکھیں گے کہ اولاد ہے یا نہیں، اگر اولاد نہ ہو تو عصبۂ محض ہوگا۔ اور اگر اولاد ہو تو دیکھیں گے کہ صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہے: اگر صرف مذکر ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو سدسِ فقط ملے گا۔ اور اگر صرف مؤنث ہو تو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا۔

چوتھا سبق

أحوال الإخوة والأخوات الخيفية

"خیفی ماں شریک بہن بھائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو"۔

ان کی تین حالتیں ہیں اور تین صورتیں۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

تین حالتیں یہ ہیں: ۱- سدس ۲- ثلث ۳- اور حجب۔

اور تین صورتیں یہ ہیں: دیکھیں گے کہ میت کے اصول وفروع میں سے کوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہو تو یہ محجوب ہوں گے، اور اگر نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ یہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، اگر ایک ہو تو سدس ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے، للذّکر مثل حظّ الأنثیین والا قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوگا۔

پانچواں سبق

أحوال الزوج

زوج کی دو حالتیں ہیں اور دو صورتیں۔

دو حالتیں یہ ہیں: ۱- نصف ۲- ربع۔

اور دو صورتیں یہ ہیں: دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں؟ اگر اولاد نہ ہو تو نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو ربع ملے گا۔ اولاد عام ہے اسی زوج سے ہو یا دوسرے زوج سے۔

أحوال الزوجة

زوجہ کی بھی دو حالتیں ہیں اور دو صورتیں۔

دو حالتیں یہ ہیں: ۱- ربع ۲- ثمن۔

اور دو صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں؟ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ربع ملے گا، اور اگر میت کی اولاد ہو تو ثمن ملے گا۔ زوجہ عام ہے چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ، اور اولاد عام ہے چاہے اسی زوجہ سے ہو یا دوسری زوجہ سے۔

چھٹا سبق

أحوال البنت

بنت کی تین حالتیں اور تین صورتیں ہیں۔

تین حالتیں یہ ہیں: ۱- نصف ۲- ثلثان ۳- عصبہ۔

اور تین صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کا ابن ہے یا نہیں؟ اگر میت کا ابن ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ اگر ابن نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ یہ ایک ہے یا زیادہ؟ اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

قائم مقام بنت

ساتواں سبق

أحوال بنات الابن ۱۔ أحوال

بنت الابن کے احوال ضبط کرنے کے لیے چار جملے ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں؟ اگر اولاد نہ ہو تو اس صورت میں بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو جائے گی، لہٰذا ایک ہونے کی صورت میں نصف، اور ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ملیں گے، اور اگر اس کے ساتھ ابنِ متحاذی آجائے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔

اور اگر میت کی اولاد ہو تو دیکھا جائے گا کہ صرف مذکر ہے، یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، یا صرف مؤنث ہے: اگر صرف مذکر ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو یہ محجوب ہو گی۔

اگر صرف مؤنث ہو تو دیکھا جائے گا کہ ایک ہے یا زیادہ: اگر ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا تکملۃً للثلثین، الّا یہ کہ اس کے ساتھ ابنِ متحاذی آجائے تو یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ اور ایک سے زیادہ ہوں تو یہ محجوب ہو گی، الّا یہ کہ اس کے ساتھ ابنِ متحاذی یا ابنِ اسفل آجائے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔

فائدہ: بنات الابن اگر ایک سے زائد ہوں بعضهن أسفل من بعض تو علیا کی غیر موجودگی میں سفلیٰ اس کے قائم مقام ہو گی۔

محجوب ، نصف ، ثلثان ، عصبہ ، عصبہ

آٹھواں سبق

أحوال الإخوة و الأخوات العينية ۷ حالتیں

ان کے احوال کے ضبط کے لیے تین جملے ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول اور فرع مذکر میں سے کوئی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ہو تو یہ محجوب ہوں گے، اور اگر موجود نہ ہو تو دیکھیں گے کہ فرع مؤنث موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود نہ ہو تو اس صورت میں یہ بنت کے قائم مقام ہو گی، لہٰذا اگر ایک ہو تو نصف ملے گا، اور اگر زائد ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی، الّا یہ کہ اس کے ساتھ اخ عینی آجائے تو یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ اور اگر فرع مؤنث موجود ہو تو یہ اس کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی۔

نواں سبق

أحوال الإخوة والأخوات العلّيّة ۷ احوال

ان کے احوال ضبط کرنے کے لیے پانچ جملے ہیں: سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول، فرع مذکر اور اخِ عینی میں سے کوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہو تو یہ محجوب ہوں گے۔ اگر موجود نہ ہو تو چار صورتوں میں سے ایک صورت سامنے آئے گی: فرع مؤنث اور اخت عینی دونوں ہوں گی، یا دونوں نہیں ہوں گی، یا فرع مؤنث ہو گی اخت عینی نہیں ہو گی، یا اخت عینی ہو گی فرع مؤنث نہیں ہو گی۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

اگر دونوں ہوں تو یہ محجوب ہو گی۔ اور اگر دونوں نہ ہو تو یہ بنت کے قائم مقام ہو گی، لہٰذا ایک ہونے کی صورت میں نصف اور ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ملے گا، اور اگر اس کے ساتھ اخِ علّی آجائے تو یہ اس کے ساتھ عصبہ بن جائے گی۔

اور اگر اختِ عینی ہو فرع مؤنث نہ ہو تو دیکھیں گے کہ یہ ایک ہے یا زیادہ؟ اگر ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا تکملةً للثلثين، الّا یہ کہ اس کے ساتھ اخ علّی آجائے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائیگی۔ اور اگر فرع مؤنث ایک سے زیادہ ہو تو یہ محجوب ہو گی، الّا یہ کہ اس کے ساتھ اخِ علّی آجائے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائیگی۔ اور اگر فرع مؤنث ہو، اختِ عینی نہ ہو تو یہ اس کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی۔

دسواں سبق

أحوال الأم

ام کی تین حالتیں اور چار صورتیں ہیں:

تین حالتیں یہ ہیں: ۱- سدس ۲- ثلث ما بقي ۳- اور ثلث الكل.

چار صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں؟ اگر ہو تو ام کو سدس ملے گا، اور اگر نہ ہو تو دیکھیں گے کہ اِخوۃ اور اخوات ذی عدد ہیں یا نہیں، اگر اِخوۃ اور اخوات ذی عدد ہوں تو بھی ام کو سدس ملے گا۔ اور اگر اِخوۃ اور اخوات ذی عدد نہ ہوں تو دیکھیں گے کہ أب مع أحد الزوجين ہے یا نہیں؟ اگر ہو تو ام کو ثلث ما بقي ملے گا اور اگر أب مع أحد الزوجين نہ ہو تو ام کو ثلث الكل ملے گا۔

فائدہ: اگر اِخوۃ اور اخوات ذی عدد اور أب مع أحد الزوجين جمع ہو جائیں، یعنی ثلث ما بقي اور سدس میں تعارض آجائے تو اقلِّ متیقن یعنی سدس دیا جائے گا۔

گیارہواں سبق

أحوال الجدة الصحيحة

جدہ کی دو قسمیں ہیں: ۱- جدہ صحیحہ ۲- اور جدۂ فاسدہ۔

"جدۂ صحیحہ اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جدِ فاسد کا واسطہ نہ آئے"، جیسے: أم الأب اور أم الأم۔

"جدۂ فاسدہ اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جدِ فاسد کا واسطہ آئے"، جیسے: أم أب الأم (نانا کی ماں)۔

یہاں جدۂ صحیحہ کے احوال بیان کرنا مقصود ہیں۔

جدۂ صحیحہ کی دو حالتیں ہیں: ۱- سدس ۲- اور حجب۔

جدہ کو سدس ملے گا، چاہے ایک ہو یا زیادہ، امویہ ہو یا ابویہ، ذی قرابۃ ہو یا ذی قرابات، بشرطیکہ وجوہِ حجب میں سے کوئی وجہ نہ پائی جائے۔ جدہ کے لیے وجوہِ حجب تین ہیں: وجودِ ام، وجودِ واسطہ، وجودِ قربیٰ۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

بارہواں سبق

باب العصبات

عصبات کی دو قسمیں ہیں: ۱- عصبۂ نسبیہ ۲- اور عصبۂ سببیہ۔ عصبۂ سببیہ کا ذکر مولی العتاقۃ کے بیان میں آئے گا۔

عصبۂ نسبیہ کی تین قسمیں ہیں: ۱- عصبہ بنفسہ ۲- عصبہ بغیرہ ۳- عصبہ مع غیرہ۔

عصبۂ نسبیہ: عصبۂ نسبیہ کے متعلق چار باتیں قابلِ بیان ہیں: ۱- تعریف ۲- اقسام ۳- وجوہِ ترجیح ٤- اور حکم۔

تعریف: عصبہ بنفسہ ان مذکر ورثہ کو کہا جاتا ہے جو میت کی طرف بلاواسطہ یا بواسطۂ مذکر منسوب ہوں، بلاواسطہ جیسے: ابن اور اب، اور بواسطۂ مذکر، جیسے: ابن الابن اور أب الأب۔

اقسام: اس کی چار قسمیں ہیں: فرع المیت، أصل المیت، فرع أبیہ، فرع جدہ۔

فرع المیت، جیسے: ابن اور ابن الابن إلی آخرہ۔

أصل المیت، جیسے: أب اور أب الأب الی آخرہ۔

فرع أبیہ، جیسے: أخِ عینی، أخِ علّی، ابنِ أخِ عینی، ابنِ أخِ علّی إلی آخرہ۔

فرع جدہ، جیسے: عمٍّ عینی، عمٍّ علّی، ابنِ عمٍّ عینی، ابنِ عمٍّ علّی إلی آخرہ۔

ان چاروں اقسام کو "جہاتِ اربعہ" بھی کہا جاتا ہے، یعنی: جہتِ بنوّت، جہتِ ابوّت، جہتِ اخوّت اور جہتِ عمومت۔

تیرہواں سبق

وجوہ الترجیح

عصبات کی یہ ساری قسمیں بیک وقت وارث نہیں بنیں گی، بلکہ ان میں وجوہِ ترجیح کے ذریعے سے چھانٹی کی جائیگی۔

وجوہِ ترجیح تین ہیں: ۱- ترجیح بالجہۃ ۲- ترجیح بالقرب ۳- ترجیح بالقوۃ۔

۱- ترجیح بالجہۃ:

یعنی پہلی قسم کے ہوتے ہوئے باقی تینوں قسمیں عصبہ نہیں بنیں گی، دوسری قسم کے ہوتے ہوئے باقی دونوں قسمیں وارث نہیں بنیں گی، اور تیسری قسم کے ہوتے ہوئے چوتھی قسم وارث نہیں بنے گی۔

اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ چوتھی قسم اس وقت وارث بنے گی جب پہلی تین قسمیں نہ ہو، اور تیسری قسم اس وقت وارث بنے گی جب پہلی دو قسمیں نہ ہوں، دوسری قسم اس وقت عصبہ بنے گی جب پہلی قسم نہ ہو۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

۲- ترجیح بالقرب:

اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب ہوگا، لہٰذا ابن کے ہوتے ہوئے ابن الابن إلی آخرہ، اب کے ہوتے ہوئے أب الأب إلی آخرہ، اخِ عینی، اخ علّی کے ہوتے ہوئے ابنِ أخِ عینی اور ابنِ أخِ علّی إلی آخرہ، اور عمِّ عینی، عمِّ علّی کے ہوتے ہوئے ابنِ عمِّ عینی اور ابنِ عمِّ علّی إلی آخرہ محجوب ہوں گے۔

۳- ترجیح بالقوّۃ:

اس کا مطلب یہ ہے کہ قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف محجوب ہوگا، لہٰذا اخِ عینی کے ہوتے ہوئے اخِ علّی، ابنِ اخ عینی کے ہوتے ہوئے ابنِ اخ علّی، عمِّ عینی کے ہوتے ہوئے عمِّ علّی اور ابنِ عمِّ عینی کے ہوتے ہوئے ابنِ عمِّ علّی محجوب ہوں گے۔

فائدہ: ترجیح کی یہ ساری قسمیں علی الترتیب جاری ہوں گی اور تعارض کے وقت مقدّم کو مؤخّر پر ترجیح ہوگی، لہٰذا اگر اول وثانی یا اول وثالث میں تعارض ہو تو اول کو، اور ثانی وثالث میں تعارض ہو تو ثانی کو ترجیح حاصل ہوگی۔

چودھواں سبق

حکم

دیکھیں گے کہ میت کے ذوی الفروض میں سے کوئی ہے یا نہیں؟ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پورا مال عصبات کو ملے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ہو تو ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ مال عصبات کو ملے گا۔

پھر مالِ عصوبت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر عصبہ بنفسہ اکیلے ہوں تو پورا مال ان کے درمیان علی السویۃ تقسیم ہوگا، اور اگر ان کے ساتھ عصبہ بغیرہ بھی ہوں تو بقاعدہ للذکر مثل حظّ الأنثیین ہوگا۔

عصبہ مع غیرہ عصبہ بنفسہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔

عصبہ بغیرہ: ''عصبہ ان چار عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں''، یعنی: بنت، بنت الابن، اختِ عینی اور اختِ علّی۔

عصبہ مع غیرہ: ''عصبہ مع غیرہ ان دو عورتوں کو کہا جاتا ہے جو فرع مؤنث کی وجہ سے عصبہ بنتی ہیں''، یعنی: اختِ عینی اور اختِ علّی۔

پندرھواں سبق

فصل في مولى العتاقة

آزاد کرنے والے کو ''معتق'' یا ''مولی العتاقۃ'' کہتے ہیں۔ اس کی توریث کے قواعد درج ذیل ہیں:

دیکھا جائے گا کہ میت کا عصبۂ نسبی موجود ہے یا نہیں؟ اگر میت کا عصبۂ نسبی موجود ہو تو یہ محجوب ہوگا۔ اگر وہ موجود

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ معتِق خود موجود ہے یا نہیں؟ اگر معتق خود موجود ہے،تو اس کو مالِ ولاء ملے گا،چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اگر معتق خود موجود نہ ہو،تو اس کے عصبہ بنفسہ کو علی الترتیب میراث ملے گی۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ معتِق المعتِق ہے یا نہیں؟ اگر وہ موجود ہو تو اس کو مالِ ولاء ملے گا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ اگر معتِق المعتق نہیں ہے، تو اس کے عصبہ بنفسہ کو مالِ ولاء ملے گا، بغیرہ اور مع غیرہ کو نہیں۔

تین مسائل:

١- معتِق اگر خود موجود نہ ہو تو اس کے ذوی الفروض اور عصبہ بغیرہ اور مع غیرہ وارث نہیں بنتے، فقط عصبہ بنفسہ وارث بنتے ہیں۔

٢- اگر معتِق کا اب اور ابن دونوں موجود ہوں تو طرفین رحمہما اللہ کے نزدیک علی ترتیب العصبات کل مالِ ولاء ابن کو ملے گا، اب کو نہیں، البتہ امام ابویوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اب کو سدس ملے گا اور باقی ابن کو ملے گا۔جدّ اگر ابن کے ساتھ ہو تو بالاتفاق محجوب ہوگا۔

٣- اعتاق چاہے اختیاری ہو یا اضطراری، ہر حال میں مالِ ولاء معتِق کو ملے گا۔

عصبۂ سببی کے حصے کی تخریج کا طریقہ:

سببی کے حصے کی تخریج کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ذوی الفروض میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں؟ اگر ذوی الفروض میں سے کوئی موجود نہ ہو تو کل مالِ ولاء عصبۂ سببی کو ملے گا۔ان کے درمیان تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ معتقین کو بمنزلۂ سہام کے اور مجموعہ اقدارِ املاک کو بمنزلہ اصلِ مسئلہ کے لکھ لیا جائے گا، پھر ترکہ تقسیم کرنے کے طریقے کے مطابق مال تقسیم کردیا جائے گا۔

اگر ذوی الفروض میں سے کوئی موجود ہو تو ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ مال عصبۂ سببیہ میں ان کی ملکیت کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا،اگر تقسیم مستقیم ہوجائے تو فبہا،ورنہ معتقین کی اقدارِ املاک کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی: اگر ''توافق'' کی ہو تو دونوں کے وفق کو جمع کرکے تمام سہام،اصلِ مسئلہ اور مالِ ولاء میں ضرب دے دی جائے گی اور اگر نسبت ''تباین'' کی ہے تو دونوں کی کل قدرِ ملک کو جمع کرکے تمام سہام،اصلِ مسئلہ اور مالِ ولاء میں ضرب دے دی جائے گی۔آخر میں ہر ایک کے قدرِ ملک کے وفق یا کل کو لے کر ''ولائی مضروب فیہ'' میں ضرب دے دی جائے گی تو ہر ایک کا حصہ مالِ ولاء سے نکل آئے گا۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

سولہواں سبق

فصل في المحروم والمحجوب

''محروم اس کو کہتے ہیں جس میں موانعِ ارث میں سے کوئی مانع پایا جائے''۔

موانعِ ارث مسلمان کے حق میں تین ہیں: ۱- قتل ۲- رِقّ ۳- اور اختلافِ دین۔

''محجوب اس کو کہتے ہیں جس کا حصہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے''۔ کم ہو جائے تو اس کو ''حجبِ نقصان'' کہتے ہیں اور بالکل ختم ہو جائے تو اس کو ''حجبِ حرمان'' کہتے ہیں۔

حجبِ حرمان کی بنیاد دو قاعدوں پر ہے:

۱- واسطہ کی موجودگی میں ذو واسطہ محجوب ہوگا بشرطیکہ واسطہ میں کل مال لینے کی صلاحیت موجود ہو، لہٰذا ام کی موجودگی میں اخوۃ اور اخواتِ خیفیہ کو حصہ ملے گا، اس لیے کہ ام میں ثلث سے زیادہ مال لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔

۲- اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب ہوگا، کما مرّ في العصبات۔

فائدہ: محجوب بالاتفاق حجبِ حرمان بھی دیتا ہے اور حجبِ نقصان بھی، جب کہ محروم جمہور کے نزدیک نہ حجبِ حرمان دیتا ہے اور نہ حجبِ نقصان، البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک حجبِ حرمان نہیں دیتا، حجبِ نقصان دیتا ہے۔

* * * *

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

دوسرا ربع: کیفیتِ تقسیمِ میراث

سترہواں سبق

مسئلہ بنانے کے طریقے

مسئلہ بنانے کے کل تین طریقے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ صاحبِ سراجی کا بیان کردہ ہے۔اس طریقے کے سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ حصصِ ستّہ کے دو طائفے ہیں، پہلا طائفہ: نصف، ربع، ثمن، اور دوسرا طائفہ: ثلثان، ثلث، سدس علی التضعیف والتنصیف۔

اس طریقے کا حاصل یہ ہے کہ حصصِ ستّہ منفرد ہوں گے یا متعدد؟ اگر منفرد ہوں تو مسئلہ اسی کے مخرج سے بنے گا، نصف کا مخرج دو، ربع کا مخرج چار، ثمن کا مخرج آٹھ، ثلثان، ثلث کا مخرج تین اور سدس کا مخرج چھ ہے۔

اگر متعدد ہوں تو دیکھیں گے کہ ایک طائفہ سے ہیں یا مخلوط؟ اگر ایک طائفہ سے ہوں تو ان میں سے اقل کے مخرج سے مسئلہ بنایا جائے گا، لہٰذا اگر نصف اور ربع جمع ہو جائیں تو ربع کے مخرج چار سے مسئلہ بنایا جائے گا، اور اگر نصف اور ثمن یا ربع اور ثمن جمع ہو جائیں تو ثمن کے مخرج آٹھ سے مسئلہ بنایا جائے گا، اور اگر ثلثان اور ثلث، سدس کے ساتھ جمع ہو جائیں تو سدس کے مخرج چھ سے مسئلہ بنایا جائے گا۔

اور اگر مخلوط ہوں تو پہلے طائفے کا "نصف" اگر طائفۂ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ چھ سے بنایا جائے گا، اور اگر "ربع" طائفۂ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ بارہ سے بنایا جائے گا، اور اگر "ثمن" طائفۂ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ چوبیس سے بنایا جائے گا۔

فائدہ (۱): اگر طائفہ اُولیٰ کا متعدد طائفۂ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ طائفۂ اولیٰ کے اقل کے اعتبار سے بنے گا، لہٰذا اگر نصف اور ربع طائفۂ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائیں تو مسئلہ ربع کے اعتبار سے بنے گا، اور اگر نصف اور ثمن یا ربع اور ثمن طائفۂ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائیں تو مسئلہ ثمن کے اعتبار سے بنے گا۔

فائدہ (۲): نصف اگر ثلثِ مابقی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ بدستور چھ سے بنے گا، اور ربع اگر ثلثِ مابقی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ بارہ کے بجائے چار سے بنایا جائے گا کہ اس صورت میں ثلثِ مابقی چار ہی ہوتا ہے۔اور ثمن، ثلثِ مابقی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔

مسئلہ بنانے کے مزید طریقے:

دوسرا طریقہ: دوسرا طریقہ ذواضعافِ اقل کا طریقہ ہے، یعنی مسئلہ میں موجود تمام سہام کے مخارج کا ذواضعافِ اقل نکالا جائے گا، جو ماحصل ہوگا اسی سے مسئلہ بنایا جائے گا۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

تیسرا طریقہ: تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ چوبیس سے بنایا جائے، کیوں کہ چوبیس ایک ایسا عدد ہے جس سے حصصِ ستّہ بلا کسر نکل آتے ہیں۔

چوتھا طریقہ: یہ کوئی مستقل طریقہ نہیں ہے، بلکہ پہلے تین طریقوں میں سے کسی ایک سے مسئلہ بنایا جائے اور پھر سو روپے ترکہ فرض کر لیا جائے اور ترکہ تقسیم کرنے کے طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے، ہر وارث کا فیصدی حصہ نکل آئے گا۔ ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ آگے آرہا ہے۔

اٹھارہواں سبق

باب العول

جب بھی مسئلہ بنایا جائے گا تو تین صورتوں میں سے ایک صورت سامنے آئے گی: یا تو مسئلہ اور سہام دونوں برابر ہوں گے، یا سہام زیادہ اور مسئلہ کم ہوگا، یا مسئلہ زیادہ اور سہام کم ہوں گے۔ اگر پہلی صورت ہو، یعنی مسئلہ اور سہام دونوں برابر ہوں تو اس کو ''صورتِ عادلہ'' اور ''عدل'' کہتے ہیں۔ اگر دوسری صورت ہو، یعنی سہام زیادہ اور مسئلہ کم ہو تو اس صورت کو ''صورتِ عائلہ'' اور ''عول'' کہتے ہیں۔ اگر تیسری صورت ہو، یعنی سہام کم اور مسئلہ زیادہ ہو تو اس صورت کو ''صورتِ ناقصہ'' اور ''ردّ'' کہتے ہیں۔

اگر پہلی صورت ہو تو فبہا و نعمت، ہر وارث کو مسئلے سے اس کا حصہ دے دیا جائیگا، اگر دوسری صورت ہو تو مسئلہ عددِ سہام سے بنایا جائیگا۔

صاحبِ سراجی رحمہ اللہ نے استقرا کے ذریعے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے جس کی رعایت رکھنے سے ''عول'' میں غلطی سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ ہمیشہ سات اعداد میں سے کسی ایک سے بنایا جائے گا: دو، تین، چار، آٹھ؛ چھ، بارہ، چوبیس۔ ان میں سے پہلے چار کا عول نہیں آتا اور چھ کا عول دس تک آتا ہے شفعًا بھی اور وترًا بھی، یعنی سات، آٹھ، نو، دس۔ اور بارہ کا عول سترہ تک آتا ہے وترًا لا شفعًا، یعنی تیرہ، پندرہ اور سترہ آسکتا ہے، چودہ اور سولہ نہیں آسکتا۔ اور چوبیس کا عول صرف ستائیس آسکتا ہے، البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اکتیس بھی آسکتا ہے۔

انیسواں سبق

باب الرد

اگر تیسری صورت ہو، یعنی مسئلہ زیادہ اور سہام کم ہوں تو چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت سامنے آئے گی: ورثہ متحد الجنس ہوں گے اور أحد الزوجین نہیں ہوگا، یا ورثہ مختلف الجنس ہوں گے اور أحد الزوجین نہیں ہوگا، یا ورثہ متحد الجنس ہوں گے اور أحد الزوجین ہوگا، یا ورثہ مختلف الجنس ہوں گے اور أحد الزوجین ہوگا۔ اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ورثہ متحد الجنس ہوں گے یا مختلف الجنس؟ اور ہر دو صورت میں أحد الزوجین ہوگا یا نہیں۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

اگر پہلی صورت ہو یعنی ورثہ متحد الجنس ہوں اور أحد الزوجين نہ ہو، تو مسئلہ عددِ رؤوس سے بنایا جائے گا۔ اگر دوسری صورت ہو یعنی ورثہ مختلف الجنس ہوں اور أحد الزوجين نہ ہو تو مسئلہ عددِ سہام سے بنایا جائے گا۔

اگر تیسری صورت ہو یعنی ورثہ متحد الجنس ہوں اور أحد الزوجين ہو تو مسئلہ أحد الزوجين کے فرض سے بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی ورثہ متحد الجنس کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا، اگر کسر آئے تو تصحیح کر لیں گے۔

اور اگر چوتھی صورت ہو، یعنی ورثہ مختلف الجنس ہوں اور أحد الزوجين ہو تو اس صورت میں دو کام کرنے ہوں گے: ۱۔ مسئلہ بنانا ۲۔ ضرب دینا۔

پھر ان میں سے ہر ایک کے دو مرحلے ہیں۔ مسئلہ بنانے کے دو مرحلے یہ ہیں کہ أحد الزوجين کا مسئلہ الگ سے بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا اور ورثہ مختلف الجنس کا مسئلہ الگ بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔

اور ضرب کے دو مرحلے یہ ہیں کہ ورثہ مختلف الجنس کے سہام کو جمع کر کے أحد الزوجين کے مسئلہ اور سہم میں ضرب دیں گے اور ما بقی بعد فرض أحد الزوجين کو لے کر ورثہ مختلف الجنس کے سہام میں ضرب دیں گے، آخر میں تمام سہام کو جمع کر کے پڑتال کریں گے، اگر مجموعہ عددِ تصحیح کے برابر ہو تو فبہا ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے۔

بیسواں سبق

دوعددوں میں نسبتوں کا بیان

دوعددوں میں ہمیشہ چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہو گی:

۱۔ تماثل ۲۔ تداخل ۳۔ توافق ٤۔ اور تباین۔

دیکھیں گے کہ دو عدد آپس میں برابر ہیں یا کم و بیش؟ اگر برابر ہوں تو ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہے، جیسے: دو دو، چار چار اور آٹھ آٹھ۔ اگر کم و بیش ہوں تو دیکھیں گے کہ عددِ اقل عددِ اکثر کو فنا کرتا ہے یا نہیں؟ اگر فنا کرتا ہے تو ان کے درمیان ''تداخل'' کی نسبت ہے، جیسے: چار اور بیس کہ چار بیس کو فنا کرتا ہے۔

اگر فنا نہ کرتا ہو تو دیکھیں گے کہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو فنا کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو فنا کرتا ہو تو ان کے درمیان ''توافق'' کی نسبت ہے، جیسے: آٹھ اور بیس کہ ان دونوں کو چار فنا کرتا ہے، پھر یہ تیسرا عدد جتنی بار ان دونوں کو فنا کرے اس کو اس عدد کا ''وفق'' کہتے ہیں، اگر تیسرا عدد بھی ان دونوں کو فنا نہ کرتا ہو تو ان کے درمیان ''تباین'' کی نسبت ہے، جیسے: نو اور دس۔

* * * *

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

اکیسواں سبق

باب التصحیح

اگر سہام عددِ رؤوس پر برابر تقسیم نہ ہو رہے ہوں اور کسر آ رہی ہو تو اس کسر کو دور کرنے کا نام ''تصحیح'' ہے۔ تصحیح کے کل تین طریقے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ صاحبِ سراجی رحمہ اللہ کا بیان کردہ ہے۔ اس طریقے کا حاصل یہ ہے کہ کسر ایک طائفہ میں ہوگی یا ایک سے زیادہ میں؟ اگر ایک طائفے میں ہو تو اس کو دور کرنے کے دو قاعدے ہیں اور اگر ایک سے زائد میں ہو تو چار قاعدے ہیں، لہٰذا تصحیح کے کل چھ قاعدے ہیں۔ اگر کسر ایک طائفے میں ہو تو عددِ رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھیں گے: اگر نسبت توافق یا تداخل کی ہو تو عددِ رؤوس کے وفق کو اصلِ مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ اور اگر تباین کی نسبت ہو تو عددِ رؤوس کے کل کو اصلِ مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ اگر کسر ایک سے زائد طائفوں میں ہو تو اس صورت میں دو کام کرنے ہوں گے: ۱۔ اختصار کرنا ۲۔ ضرب دینا۔

اختصار کا طریقہ یہ ہے کہ عددِ رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھیں گے: اگر تماثل یا تباین کی نسبت ہو تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑا جائے گا اور اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو عددِ رؤوس کے وفق کو محفوظ کریں گے، آئندہ ضرب کا عمل اسی کے ساتھ ہوگا۔

ضرب کا طریقہ یہ ہے کہ اعدادِ رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھیں گے: اگر تماثل کی ہو تو کسی ایک کو لیا جائے گا، اور اگر تداخل کی ہو تو اکثر الاعداد کو لیا جائے گا، اور اگر توافق کی نسبت ہو تو ایک کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے اور اگر تباین کی ہو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، جو ماحصل ہوگا اس کی تیسرے طائفے کے ساتھ نسبت دیکھی جائے گی: اگر تماثل کی نسبت ہو تو ایک کو لیا جائے گا، اور اگر تداخل کی ہو تو اکثر الاعداد کو لیا جائے گا، اور اگر توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اور اگر تباین کی ہو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، جو ماحصل ہوگا اس کو اصلِ مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ آخر میں تمام سہام کو جمع کر کے پڑتال کریں گے، اگر مجموعہ عددِ تصحیح کے برابر ہو تو فبہا، ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے۔

دوسرا طریقہ: تصحیح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسر ایک طائفہ میں ہو یا زیادہ میں، اعدادِ رؤوس کا ذواضعافِ اقل نکالیں گے، جو ماحصل ہوگا اس کو تمام سہام اور اصلِ مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ اگر نتیجہ بعینہٖ صاحبِ سراجی رحمہ اللہ کی طرح مطلوب ہو تو پہلے اختصار کر لیں اور پھر ذواضعافِ اقل نکال لیں۔

تیسرا طریقہ: تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ورثہ سے ترکہ کی تفصیلات معلوم کر لی جائیں اور ترکہ تقسیم کرنے کے مطابق تقسیم کر لیا جائے تو تصحیح کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر ترکہ کی تفصیل معلوم نہ ہو سکے تو سو روپے ترکہ فرض کر لیا جائے اور ترکہ تقسیم کرنے کے مطابق تقسیم کیا جائے، ہر وارث کا فیصدی حصہ نکل آئے گا۔ ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

بائیسواں سبق

ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ

جب ہر طائفے کا حصہ معلوم ہو گیا تو اب ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر طائفے کے سہام کو اس کے عددِ رؤوس پر تقسیم کر لیا جائے، ہر فرد کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔

صاحبِ سراجی رحمہ اللہ نے اس کے علاوہ مندرجہ ذیل طریقے بتائے ہیں:

پہلا طریقہ: ہر طائفے کو قبل از تصحیح ملنے والے حصے کو اس کے عددِ رؤوس پر تقسیم کر دیں اور ما حصل کو مضروب سے ضرب دیں۔

دوسرا طریقہ: دوسرا طریقہ اس کا برعکس ہے، یعنی عددِ مضروب کو عددِ رؤوس پر تقسیم کریں اور ما حصل کو ہر طائفے کو قبل از تصحیح ملنے والے حصے کے ساتھ ضرب دیں۔

تیسرا طریقہ: تیسرا طریقہ نسبت کا طریقہ ہے، یعنی عددِ رؤوس اور قبل از تصحیح ملنے والے حصے کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی، جو نسبت ہو گی اسی تناسب سے عددِ مضروب میں سے ہر فرد کا حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔

تیئیسواں سبق

ترکہ تقسیم کرنے کے طریقے

ترکہ تقسیم کرنے کے کل تین طریقے ہیں:

پہلا طریقہ: اسی کو امام سراجی رحمہ اللہ نے "سراجی" میں اختیار کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وارث کے سہم کو ترکہ سے ضرب دی جائے اور حاصل کو مسئلہ پر تقسیم کر دیا جائے، جو جواب ہو گا وہ اس وارث کا حصہ ہے۔

دوسرا طریقہ: یہ ہے کہ ترکہ کو مسئلہ پر تقسیم کیا جائے اور حاصل کو سہام کے ساتھ ضرب دی جائے۔

تیسرا طریقہ: یہ ہے کہ سہام کو مسئلہ پر تقسیم کیا جائے اور حاصل کو ترکہ سے ضرب دی جائے۔

چوبیسواں سبق

دَینِ محیط کا بیان

جب کسی میت پر اتنا قرض ہو کہ اس کے ترکہ سے پورا نہ کیا جا سکے تو ایسے ترکہ کو "ترکۂ قاصرہ" اور ایسے دَین کو "دینِ محیط" کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر قرض خواہ کو قرض کے تناسب سے "ترکۂ قاصرہ" میں سے حصہ دیا جائے گا۔ طریق یہ ہو گا کہ تمام قرض خواہوں کو بمنزلہ ورثاء کے، ان کے دیون کو بمنزلہ سہام کے، مجموعۂ دیون کو بمنزلہ مسئلہ کے اور ترکۂ قاصرہ کو بمنزلہ مالِ متروک کے

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

بائیں جانب لکھ دیا جائے گا۔ پھر تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ ''ترکۂ قاصرہ'' اور ''مجموعۂ دیون'' میں نسبت دیکھی جائے گی۔ اگر نسبت توافق کی ہے تو ترکۂ قاصرہ کے وفق کو مجموعۂ دیون کے وفق پر تقسیم کیا جائے گا اور حاصل کو ہر دائن کے دین کے ساتھ ضرب دیں گے۔

اگر دونوں میں تباین ہو تو ترکۂ قاصرہ کے کل کو مجموعۂ دیون کے کل پر تقسیم کیا جائے گا اور حاصل کو ہر دائن کے دین سے ضرب دیں گے۔ اور اگر دونوں میں نسبت تداخل کی ہو تو ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ترکۂ قاصرہ مجموعۂ دیون میں داخل ہو، کیوں کہ اگر دیون ترکہ میں داخل ہو تو وہ ہماری بحث سے خارج ہے، اس وقت اس کا حکم یہ ہوگا کہ ہر دائن کے دین کو مجموعۂ دیون کے وفق پر تقسیم کیا جائے گا، ضرب کی حاجت نہیں ہے۔

پچیسواں سبق

کسور کا بیان

کسر کبھی دَین میں ہوگی، کبھی ترکہ میں ہوگی، کبھی دونوں میں، اگر کسی ایک میں ہو تو دونوں کو کسر کی جنس سے مبسوط کیا جائے گا، باقی عملِ ضرب تقسیم حسبِ سابق ہوگا۔ اور اگر کسر دونوں میں ہو تو دو صورتیں ہیں: دونوں کا مخرج ایک ہوگا یا الگ الگ، اگر ایک ہے تو ہر ایک کو کسر کی جنس سے مبسوط کر دیا جائے گا، اور اگر مخرج مختلف ہے تو پہلے ہر ایک کو اپنی اپنی کسر کی جنس سے مبسوط کر دیا جائے گا، پھر ہر ایک کے عددِ مبسوط کو دوسرے کے مخرج کے ساتھ ضرب دی جائے، باقی عملِ ضرب تقسیم حسبِ سابق ہوگا۔

چھبیسواں سبق

فصل في التخارج

جب دوسرے ورثاء کی رضامندی سے کوئی وارث ترکہ میں سے کوئی خاص چیز لے کر اپنا حصہ چھوڑنے پر راضی ہو تو اس کو ''تخارج'' کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تمام ورثاء کو شامل کر کے مسئلہ وغیرہ بنایا جائے گا اور وارث کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا، پھر جس وارث نے صلح کی ہے اس کے سہم کے نیچے صلح کا (ص) کھینچ کر اس کے حصے کو کل مسئلہ سے تفریق کر کے مابقی سے مسئلہ بنا دیا جائے گا۔

ستائیسواں سبق

باب مقاسمة الجد

امام صاحب رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق جو کہ مفتیٰ بہ قول ہے، جدّ کے ہوتے ہوئے تمام اخوۃ اور اخوات محجوب ہوں گے۔

صاحبین کے مذہب کے مطابق جو کہ غیر مفتیٰ بہ ہے جد کی موجودگی میں اخوۃ اور اخواتِ خیفیۃ تو محجوب ہوں گے، لیکن اخوۃ اور اخواتِ عینیۃ وعلّیۃ کو حصہ ملتا ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ کے مذہب کے مطابق اخوۃ اور اخواتِ عینیۃ وعلّیۃ کو حصہ دینے کا جو طریقہ ہے اس

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

کو ''مقاسمۃ الجد'' کہتے ہیں۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ جد کے ساتھ اخوۃ اور اخوات کے علاوہ دیگر ذوی الفروض میں سے کوئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو جد کے لیے مقاسمہ اور ثلثِ کل میں سے أفضل الأمرین ہوگا۔ ان دونوں میں دو کام کرنے ہوتے ہیں: ۱۔ مسئلہ بنانا ۲۔ تقسیم کرنا۔ دونوں کا طریقہ الگ الگ اور قیاس سے ہٹ کر ہے۔ المقاسمة میں جد کو بھائی فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ جد کو بھائی والا حصہ دینے کے بعد اخوۃ اور اخواتِ عینیۃ کو مقدارِ فرض وعصوبت دی جائے گی، اگر کچھ بچ گیا تو اخوۃ اور اخواتِ علّیۃ کو ملے گا ورنہ محجوب ہوں گے۔ الثلث میں مسئلہ تین سے بنایا جائے گا اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ جد کو ثلث دینے کے بعد اخوۃ اور اخوات کو مقدارِ فرض وعصوبت دی جائے گی، اگر کچھ بچ گیا تو علّیہ کو ملے گا ورنہ محجوب ہوں گے۔

فائدۂ اولیٰ: اخوۃ اور اخواتِ علّیہ کو مسئلہ بناتے وقت شامل کیا جائے گا اگرچہ وہ محجوب ہوں؛ إضراراً للجد۔

فائدۂ ثانیہ: اگر کسی وارث کو نصف یا ثلث مل رہا ہو اور مسئلہ میں صحیح نصف یا ثلث نہ ہوں تو نصف یا ثلث کے مخرج کو لے کر اصلِ مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دیں گے تو تصحیح ہو جائے گی۔

اگر جد کے ساتھ اخوۃ اور اخوات کے علاوہ ذوی الفروض میں سے کوئی ہو تو جد کو المقاسمة، ثلثِ باقی اور سدسِ کل میں سے أفضل الأمور دیا جائے گا۔ ان تینوں میں بھی دو کام کرنے ہوں گے: ۱۔ مسئلہ بنانا ۲۔ تقسیم کرنا۔

مسئلہ ان تینوں میں ذوی الفروض کے فرض کے اعتبار سے بنایا جائے گا اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ المقاسمة میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جد کو بھائی والا حصہ دے دیا جائے گا، باقی اخوۃ اور اخوات کا حال پہلے سے معلوم ہے۔

ثلثِ باقی میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جد کو باقی کا ثلث دیا جائے گا، باقی اخوۃ اور اخوات کا حال پہلے سے معلوم ہے۔

سدس میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جد کو کل کا سدس دے دیا جائیگا، باقی اخوۃ اور اخوات کا حال پہلے سے معلوم ہے۔

اٹھائیسواں سبق

باب المناسخة

ترکہ کی تقسیمِ شرعی سے پہلے اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس وارث کے حصہ کو اس کے ورثہ تک پہنچانے کا نام ''مناسخہ'' ہے۔ اس میں دو کام کرنے ہوتے ہیں: ۱۔ مسئلہ بنانا ۲۔ ضرب دینا۔

مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر میت کا قطع نظر عن الغیر، الگ الگ مسئلہ وغیرہ بنایا جائے گا، (وغیرہ سے مراد عول، رد اور تصحیح ہے)۔

ضرب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ میتِ ثانی کے مسئلہ اور مافی الید کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی: اگر نسبت تماثل کی ہے تو ضرب دینے کی حاجت نہیں۔ اگر توافق کی ہے تو مسئلہ کے وفق کو لے کر ما فوق زندہ ورثہ کے سہام اور

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

اصلِ مسئلہ میں ضرب دیں گےاور ما فی الید کے وفق کو لے کر ما تحت تمام ورثہ کے سہام کے ساتھ ضرب دیں گے۔

اگر نسبت تداخل کی ہے تو ضرب کا تعلق اکثر الاعداد سے ہوگا، یعنی اگر ما فی الید اکثر ہے تو اس کے وفق کو لے کر ما تحت تمام ورثہ کے سہام کے ساتھ ضرب دیں گے۔ اگر مسئلہ اکثر ہے تو اس کے وفق کو لے کر ما فوق زندہ ورثہ کے سہام کے ساتھ اور میتِ اول کے مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ اگر نسبت تباین کی ہو تو مسئلہ کے کل کو لے کر ما فوق زندہ ورثہ کے سہام میں ضرب دیں گے۔ اور ما فی الید کے کل کو لے کر ما تحت تمام ورثہ کے سہام میں ضرب دیں گے۔ اور آخر میں الاحیاء کا لمبا لفظ کھینچ کر اس کے تحت تمام زندہ ورثہ کے نام لکھ دیے جائیں اور اس کے اوپر المبلغ جو کہ مسئلۃ المسئلتین یا مسئلۃ مسائل ہوگا، لکھ لیں گے جو کہ آخری تصحیح ہوگی۔ پھر ہر وارث کو دونوں مسئلوں سے ملنے والے سہام جمع کرکے دے دیے جائیں گے۔

اگر تیسری اور چوتھی میت کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جائے گا جو میتِ ثانی کے ساتھ کیا، البتہ چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا:

۱۔ ہر وارث کا نام لکھ لیا جائے، ورنہ غلطی کا امکان ہوگا۔

۲۔ جہاں جہاں جو وارث فوت ہوچکا ہے، اس کے اوپر قبر کا نشان بنادیا جائے۔

۳۔ مسئلے کو جب ما فوق ورثہ کے سہام میں ضرب دیں گے تو فقط زندہ ورثہ کے سہام میں ضرب دیں گے اور مسئلۂ اول کی فقط آخری تصحیح میں ضرب دیں گے۔

* * * *

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

تیسرا ربع: ذوی الارحام

انتیسواں سبق

باب ذوي الأرحام

ذوی الارحام کے متعلق چار باتیں قابلِ بیان ہیں: ۱-تعریف ۲- اقسام ۳- کیفیتِ توریث ٤- حکم۔

۱- تعریف:

"ذوی الارحام میت کے ان قرابت داروں کو کہتے ہیں، جو نہ ذوی الفروض ہوں نہ عصبات"۔

۲- اقسام:

ذوی الارحام کی کل چار قسمیں ہیں:

۱- فرع المیت، جیسے: أولاد البنات وإن سفلوا.

۲- أصل المیت، جیسے: جد فاسد اور جدۂ فاسدہ۔

۳- فرع أب وأمّ میت، جیسے: أولاد الأخوات مطلقاً، بنات الإخوة، بنو الإخوة لأمّ.

٤- فرع جدّ وجدّة میت، جیسے: بنات العم مطلقًا، عمٍّ خیفی، العمّات، الأخوال، الخالات.

۳- کیفیتِ توریث:

ان چاروں اقسام کی کیفیتِ توریث الگ الگ ہے، ان کو چار مستقل فصلوں میں بیان کیا جائے گا۔

٤- حکم:

دیکھا جائے گا کہ میت کے عصباتِ نسبیہ وسببیہ اور ذوی الفروض نسبیہ میں سے کوئی ہے یا نہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ہے تو یہ محجوب ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ان کو علی ترتیب العصبات حصہ ملے گا، یعنی پہلے قسمِ اول، پھر ثانی، پھر ثالث، پھر رابع وارث ہوگی، اور صاحبین رحمہما اللہ کے مذہب کے مطابق قسمِ ثالث قسمِ ثانی پر مقدم ہوگی، لہٰذا ترتیب یوں ہوگی:

قسمِ اول، پھر ثالث، پھر ثانی، پھر رابع۔

صاحبین رحمہما اللہ کی دلیل ایک قاعدہ ہے، وہ فرماتے ہیں: "ہر اصل اپنی فرع سے اولی ہوتا ہے"، اس قاعدے پر قسمِ ثالث پوری اترتی ہے، قسمِ ثانی پوری نہیں اترتی، لہٰذا قسمِ ثالث قسمِ ثانی پر مقدّم ہوگی۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

اس قاعدے پر دو اشکال ہیں:

پہلا اشکال یہ ہے کہ: اس قاعدے کے مطابق تو قسم رابع بھی قسم ثانی پر مقدّم ہونی چاہیے، کیوں کہ وہ اس پر پورا اترتی ہے، حالانکہ بالاتفاق وہ قسم ثانی پر مقدّم نہیں ہے۔

دوسرا اشکال یہ ہے کہ: اگر یہ قاعدہ کلیّہ ہے تو عصبات میں بھی چلنا چاہیے، حالانکہ وہاں بالاتفاق نہیں چلتا، لہٰذا حجب کے وہی دو اصول ہیں کہ واسطے کے ہوتے ہوئے ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے اور اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب ہوتا ہے۔ یہ کوئی مطّرد اور منعکس قاعدہ نہیں۔

تیسواں سبق

فصل في الصنف الأول

أولاد البنات وإن سفلوا كابيان

اس میں تقسیمِ میراث کے لیے پانچ قاعدے ہیں، دیکھا جائے گا کہ وارث ایک ہے یا زیادہ:

۱- اگر ایک ہے تو کل مال لے لے گا۔

اگر زیادہ ہیں تو دیکھا جائے گا کہ درجۂ استوا میں ہیں یا عدمِ استوا میں:

۲- اگر عدمِ استوا میں ہیں تو اقرب اولیٰ ابعد محجوب ہوگا۔

اگر درجۂ استوا میں ہیں تو دیکھا جائیگا کہ کل ولدِ وارث ہیں یا کل ولدِ غیر وارث، یا بعض ولدِ وارث اور بعض ولدِ غیر وارث:

۳- اگر بعض ولدِ وارث ہوں، بعض ولدِ غیر وارث تو ولدِ وارث اولیٰ اور ولدِ غیر وارث محجوب ہوں گے۔

اگر کل ولدِ وارث ہوں یا کل ولدِ غیر وارث تو دیکھیں گے کہ ان کے اصول صفتِ ذکورت و انوثت میں متحد ہیں یا مختلف:

٤- اگر متحد ہیں تو مسئلہ ابدانِ فروع سے بنے گا۔

۵- اگر مختلف ہیں، تب بھی امام ابویوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ ابدانِ فروع سے بنے گا، البتہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا وہ بطن جہاں اختلاف ہوا ہے، وہاں طائفہ ذکور و اناث کو الگ الگ کرکے للذکر مثل حظّ الأنثیین کے تحت مال تقسیم کرلیا جائے گا۔ اس میں صفت اصول کی اور عدد آخری فروع کا معتبر ہوگا، پھر اس کے ما بعد والے فروع میں دیکھیں گے، اگر اتفاق ہو تو ہر وارث کا حصہ اس کی فرع کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ اگر اختلاف ہو تو جہاں جہاں اختلاف ہو وہاں للذکر مثل حظّ الأنثیین کے تحت مال تقسیم کرکے طائفۂ ذکور واناث کو الگ الگ کیا جائے گا، اگر کسر آئے تو تصحیح کرلیں گے۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

فصل في اعتبار الجهات

اگر کوئی وارث ذی قرابۃ ہو اور دوسرا ذی قرابتین ہو، تو ذی قرابتین کو باتفاقِ صاحبین دونوں قرابتوں کا لحاظ کرکے حصہ دیا جائے گا۔ پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں قرابتوں کا اعتبار ابدانِ فروع میں ہوگا، البتہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اوّلِ بطن مختلف میں دونوں قرابتوں کا اعتبار ہوگا۔

اکتیسواں سبق

فصل في الصنف الثاني

جدِّ فاسد اور جدۂ فاسدہ کا بیان

اگر صنفِ اوّل نہیں تو صنفِ ثانی کو میراث ملے گی۔ان میں تقسیمِ میراث کے لیے صنفِ اوّل سے ملتے جلتے چند قواعد ہیں، کچھ اختلافِ الفاظ کے ساتھ۔ دیکھا جائے گا کہ وارث ایک ہے یا زیادہ:

١- اگر ایک ہے تو کل مال لے لے گا۔

اگر زیادہ ہیں تو دیکھیں گے کہ درجۂ استواء میں ہیں یا عدمِ استواء میں:

٢- اگر عدمِ استواء میں ہیں تو اقرب اولی اور ابعد محجوب ہوگا۔

اگر درجۂ استواء میں ہیں تو دیکھیں گے کہ کل منسوب بالوارث ہیں، یا کل منسوب بغیر الوارث، یا بعض منسوب بالوارث ہیں اور بعض منسوب بغیرالوارث ہیں:

٣- اگر تیسری صورت ہے تو منسوب بالوارث اولی اور منسوب بغیر الوارث محجوب ہوں گے۔

اگر پہلی دو صورتیں ہیں تو دیکھیں گے کہ ان کے اصولِ قریبہ صفتِ ذکورت وانوثت میں متحد ہیں یا مختلف:

٤- اگر متحد ہیں تو مسئلہ ابدانِ اصولِ بعیدہ سے بنے گا۔

٥- اگر مختلف ہیں تو جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں بقاعدہ للذکر مثل حظّ الانثیین مال تقسیم ہوگا، اس میں صفت اصولِ قریبہ کی اور عدد اصولِ بعیدہ کا معتبر ہوگا۔ پھر ما بعد والے اصول میں دیکھیں گے، اگر اتفاق ہے تو ہر اصل قریب کا حصہ اصل بعید کی طرف منتقل کردیا جائے گا۔

اور اگر اختلاف ہے تو جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں بقاعدہ للذکر مثل حظّ الأنثیین مال تقسیم کردیا جائے گا۔ اگر کہیں کسر ہو تو تصحیح کر لیں گے۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

بتیسواں سبق

فصل في الصنف الثالث

أولاد الأخوات، بنات الإخوة اور بنو الإخوة لأم کا بیان

اگر صنفِ ثانی نہیں تو پھر صنفِ ثالث کو مال ملے گا۔ان میں تقسیم میراث کے لیے صنفِ اول سے ملتے جلتے چار قاعدے ہیں:

دیکھا جائے گا کہ وارث ایک ہے یا زیادہ:

۱- اگروارث ایک ہے تو کل مال لے لے گا۔

اگر زائد ہیں تو دیکھیں گے درجۂ استوا میں ہیں یا عدمِ استوا میں:

۲- اگر عدمِ استوا میں ہو تو اقرب اولی اور ابعد محجوب ہوگا۔

اگردرجۂ استوا میں ہیں تو دیکھیں گے کل ولد وارث ہیں یا کل ولد غیر وارث، یا بعض ولد وارث ہیں اور بعض ولد غیر وارث:

۳- تیسری صورت میں ولدِ وارث اولی ولدِ غیر وارث محجوب ہوگا۔

٤- اگر پہلی دو صورتیں ہیں،یعنی کل ولد وارث ہیں یا کل ولدغیر وارث تو پھر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اوّلاً اصول میں ذی فرض اور عصبہ ہونے کے اعتبار سے مال تقسیم کردیا جائے گا۔اس میں صفت اصول کی اور عدد فروع کا معتبر ہوگا، پھر عینی اور علّی کے فروع میں للذکر مثل حظّ الأنثیین کے تحت اور خیفی کے فروع میں علی السّویّۃ مال تقسیم ہوگا۔

امام ابویو سف رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے قوی ضعیف کو محجوب کرے گا، یعنی عینی علّی اور خیفی کو اور علّی خیفی کو محجوب کرے گا،اس کے بعد ابدانِ فروع کے اوپر للذکر مثل حظّ الأنثیین کے تحت مال تقسیم کیا جائے گا۔

تینتیسواں سبق

فصل في الصنف الرابع

عمّ خیفی، عمات، اخوال اور خالات کا بیان

اگر پہلی تینوں قسمیں نہ ہوں تو پھر چوتھی قسم کو میراث ملے گی۔ان میں تقسیم میراث کے لیے تین قاعدے ہیں:

سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وارث ایک ہے یا زیادہ:

۱- اگر ایک ہے تو کل مال لے جائے گا۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

اگر زیادہ ہیں تو پھر دیکھیں کہ اتحادِ قرابت ہے یا اختلافِ قرابت:

۲- اگر اتحادِ قرابت ہے تو قوی ضعیف کو محجوب کرے گا، یعنی عینی، علّی اور خیفی کو، اور علّی، خیفی کو محجوب کرے گا،اس کے بعد کل مال للذکر مثل حظّ الأنثیین کے تحت تقسیم کیا جائے گا۔

۳- اگر اختلافِ قرابت ہے تو پہلے اسی طائفے کا قوی اسی طائفے کے ضعیف کو محجوب کرے گا، دوسرے طائفے پر اثر انداز نہیں ہوگا، پھر ابویّہ کو ثلثان اور امویّہ کو ثلث دینے کے بعد بقاعدۂ للذکر مثل حظّ الأنثیین تقسیم کردیا جائے گا۔

چونتیسواں سبق

فصل في أولاد الصنف الرابع

صنفِ رابع کی اولاد میں تقسیمِ میراث کے لیے صنفِ اول سے ملتے جلتے چند قواعد ہیں، پہلے دو قواعد کے بعد کچھ اضافے کے ساتھ۔ دیکھاجائے گا کہ وارث ایک ہے یا زیادہ:

۱- اگر وارث ایک ہے تو کل مال لے لے گا۔

اگر زیادہ ہیں تو دیکھیں گے کہ درجۂ استواء میں ہیں یا عدمِ استواء میں:

۲- عدمِ استواء میں ہیں تو اقرب اولی، ابعد محجوب ہوگا۔

اگر درجۂ استواء میں ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ اتحادِ قرابت ہے یا اختلافِ قرابت:

۳- اگر اتحادِ قرابت ہے تو پہلے قوت وضعف والا قانون جاری ہوگا، یعنی عینی، علّی وخیفی کو، اور علّی، خیفی کو محجوب کرے گا۔ اگر یہ جاری نہ ہوسکے تو پھر ولدِ وارث والا قانون چلے گا۔اگر دونوں میں تعارض ہو جائے تو پھر ظاہر الروایۃ کے مطابق پہلے قانون کو ترجیح حاصل ہوگی۔

٤- اگر اختلافِ قرابت ہے تو پھر جانبِ اب میں دونوں اور جانبِ ام میں فقط پہلا قانون جاری ہوگا اور حسبِ سابق ہر طائفے کا قوی وولدِ وارث اسی طائفے کے ضعیف وولدِ غیر وارث کو محجوب کرے گا، دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔

ان ترجیحات کے بعد امام ابویوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ ہمیشہ ابدانِ فروع سے بنے گا۔اورامام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اصول صفتِ ذکورت وانوثت میں متحد ہیں تو مسئلہ ابدانِ فروع سے بنے گا، اوراگر مختلف ہیں تو اول بطنِ مختلف فیہ پر للذکر مثل حظّ الأنثیین کے تحت مال تقسیم کیا جائے گا، اس میں صفت اصول کی اور عدد فروع کا معتبر ہوگا اس کے بعد ہر اصل کا حصہ اس کے فرع کی طرف منتقل کیا جائے گا،اگرکسر آئے تو تصحیح کرلیں گے۔

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

چوتھا ربع: متفرقات

پینتیسواں سبق

فصل في الخنثى

خنثیٰ سے مراد یہاں خنثیٰ مشکل ہے، جس کی دونوں حالتیں ایسی مشتبہ ہوں کہ کسی ایک حالت کو ترجیح نہ دی جا سکے۔ اس میں تقسیمِ میراث کے دو قول ہیں: ایک قول حنفیہ رحمہم اللہ کا ہے، جس کو "أسوأ الحالين" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ کہ پہلے خنثیٰ کو مذکر فرض کرکے مسئلہ بنایا جائے گا، پھر مؤنث فرض کرکے مسئلہ بنایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں نہیں مل رہا ہو یا کم مل رہا ہو، اس پر عمل کیا جائے گا۔

دوسرا قول امام شعبی رحمہ اللہ کا ہے جس کو "نصف النصيبين" سے تعبیر کرتے ہیں۔اس کی دو تفسیریں منقول ہیں: پہلی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے اور دوسری امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے۔

امام ابویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "نصف النصيبين" کا مطلب یہ ہے کہ خنثیٰ مذکر ہوتا تو ایک لیتا، مؤنث ہوتا تو نصف لیتا، لہٰذا دونوں کا نصف یعنی تین چوتھائی دیا جائے گا۔ اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ خنثیٰ مذکر ہوتا تو دو لیتا، مؤنث ہوتا تو ایک لیتا، لہٰذا دونوں کا نصف، یعنی ڈیڑھ دیا جائے گا۔ اوراس کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ خنثیٰ چاہتا ہے کہ اس کو مذکر والا حصہ دیا جائے اور ورثہ چاہتے ہیں کہ اس کو مؤنث والا حصہ دیا جائے، لہٰذا "نصفِ متیقّن" اور "نصفِ متنازع فیہ" دیا جائے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "نصف النصيبين" کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خنثیٰ کو مذکر فرض کرکے مسئلہ بنایا جائے، پھر مؤنث فرض کرکے مسئلہ بنایا جائے، پھر دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھی جائے۔ اگر دونوں میں نسبت توافق کی ہے تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل اور تمام سہام میں ضرب دی جائے۔ اگر تباین کی ہو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل اور تمام سہام میں ضرب دے دی جائے۔ اس کے بعد دونوں مسئلوں میں ملنے والے حصے کو جمع کرکے ہر وارث کو دے دیا جائے گا۔ اس کو "نصف النصيبين" کہا جاتا ہے۔

چھتیسواں سبق

فصل في الحمل

مسائلِ حمل میں اولیٰ یہ ہے کہ ولادتِ حمل تک تقسیمِ میراث کو روک دیا جائے، پھر ما بعدِ ولادت حمل کے عدد اور صفت کے اعتبار سے مسئلہ بنایا جائے، لیکن اگر تمام ورثہ تقسیمِ میراث کی تاخیر پر راضی نہ ہوں توان کو مجبور نہیں کیا جائے گا

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

اور آئندہ آنے والے طریقے کے مطابق ان میں میراث تقسیم کی جائے گی،لیکن اس سے پہلے تین مسائل جاننا ضروری ہیں:

۱- اکثر مدتِ حمل دو سال اور اقل مدتِ حمل چھ ماہ ہے۔

۲- مفتٰی بہ قول کے مطابق حمل کا عدد ایک فرض کیاجائے گا،اور صفت وہ فرض کی جائے گی جو أنفع للحمل ہو۔

۳- حمل کو میراث ملنے کی دو شرطیں ہیں:

(۱) اگر میت سے ہے تو دو سال کے اندر اندر پیدا ہو جائے، اور اگر غیرمیت سے ہے تو چھ ماہ کے اندر اندر پیدا ہوجائے۔

(۲) حمل کا اکثر حصہ ماں کے پیٹ سے زندہ باہر آئے، یعنی اگر سیدھا پیدا ہورہا ہے تو سینے تک زندہ باہر آئے، اور اگر الٹا پیدا ہورہا ہے تو ناف تک زندہ باہر آئے۔

اس میں تقسیمِ میراث کا طریقہ یہ ہوگا کہ دو مسئلے بنائے جائیں گے، پہلے میں حمل کو مذکر فرض کیا جائے گا، دوسرے میں مؤنث۔ پھر دونوں میں نسبت دیکھ کر ضرب کا عمل کریں گے۔اس کے بعد بقیہ ورثہ کو جس صورت میں کم مل رہا ہو وہ ان کو دےدیاجائے گا اور باقی مال محفوظ کرلیاجائے گا۔پھر جب ولادت ہوجائے گی، تو اگر مذکر پیدا ہو تو مذکر والی صورت پر عمل کریں گے،اور مؤنث پیدا ہو تو مؤنث والی صورت پر عمل کریں گے، اگر دونوں پیدا ہو جائیں تو دونوں کے درمیان للذکر مثل حظ الأنثیین کے تحت مالِ عصوبت تقسیم ہوگا۔ اگر مردہ پیدا ہوجائے تو اس کو کالعدم قرار دے کر مالِ محفوظ بقیہ ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

سینتیسواں سبق

فصل في المفقود

''مفقود'' اس کو کہا جاتا ہے جس کی حیات اور موت کا پتہ نہ چلے۔

زوجۂ مفقود کے بارے میں متأخرین حنفیہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک پر فتویٰ دیا ہے کہ حاکم کی مقررکردہ مدت کے بعد زوجۂ مفقود عدتِ وفات یعنی چار مہینے دس دن گزار کر دوسرا نکاح کرسکتی ہے، البتہ مالِ مفقود کے بارے میں حنفیہ اور مالکیہ دونوں ۹۰ سال یا حاکم کی مقرر کردہ مدت تک انتظار کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔

یہاں دو مسئلے ہیں: ۱- مالِ مفقود کا حکم ۲- حصۂ مفقود کا حکم۔

۱- مالِ مفقود کا حکم: المفقود حيٌّ في ماله حتّى لا يرثَ منهُ أحد کہ مفقود کو اپنے مال کے حق میں زندہ فرض کیا جائے گا، دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا،یہاں تک کہ دو باتوں میں سے ایک بات سامنے آجائے: یا تو بیّنہ سے اس کی موت ثابت ہو جائے، یا حاکمِ وقت اس کی موت کا فیصلہ کردے۔ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات سامنے آئے گی تو اس وقت

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

موجود ورثہ میں مال تقسیم کیا جائے گا۔اس سے پہلے جو فوت ہوئے ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔

۲- حصۂ مفقود کا حکم: المفقودُ ميّتٌ في مالِ غيره حتّى لا يرثَ مِنْ أحدٍ کہ مفقود کو مالِ غیر کے حق میں مردہ فرض کیا جائے گا، یعنی کسی کا وارث نہیں بنے گا، بلکہ اس کے حصہ کو محفوظ رکھا جائے گا۔اس میں بھی دو مسئلے ہیں: ایک میں مردہ فرض کیا جائے گا دوسرے میں زندہ، پھر دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھ کر ضرب کا عمل کر لیں گے۔پھر دونوں مسئلوں میں بقیہ ورثہ کو جس مسئلہ میں کم مل رہا ہو وہ ان کو دے دیا جائے گا، باقی مال محفوظ کرلیں گے، جب حاکم کی مقرر کردہ مدت ختم ہوجائے، اگر مفقود زندہ واپس آگیا تو زندہ والی صورت پر عمل کرلیں گے، اگر زندہ واپس نہ آیا تو مردہ والی صورت پر عمل کرلیں گے۔

اڑتیسواں سبق

فصل في المرتد

مرتد اگر توبہ نہ کرے اور حالتِ ارتداد میں حقیقی یا حکمی موت واقع ہوجائے، تو اس کے بارے میں دو مسئلے ہیں:

۱- مالِ مرتد کا حکم ۲- حصّۂ مرتد کا حکم۔

۱- مالِ مرتد کا حکم: مرتد کا مال تین قسم کا ہوتا ہے:

۱- حالتِ اسلام میں کمایا ہوا مال۔

۲- حالتِ ارتداد میں دارالاسلام میں کمایا ہوا مال۔

۳- حالتِ ارتداد میں دارالحرب میں کمایا ہوا مال۔

تیسرا مال اگر ہاتھ آجائے تو بالاتفاق "مالِ فیء" شمار ہوگا، لہٰذا بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ پہلی دو قسم کے مال میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک حالتِ اسلام میں کمایا ہوا مال ورثہ میں تقسیم ہوگا اور حالتِ ارتداد میں دارالاسلام میں کمایا ہوا مال، مالِ فیء شمار ہوگا اور بیت المال میں جمع ہوگا۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں قسم کا مال ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کا مال بیت المال میں جمع ہوگا۔

مرتدہ کا تینوں قسم کا مال بالاتفاق اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔

۲- حصۂ مرتد کا حکم: مرتد چاہے مرد ہو یا عورت وہ کسی کا بھی وارث نہیں بن سکتا، البتہ اگر خدانخواستہ پوری کی پوری بستی مرتد ہو جائے اور مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے ان پر سزا جاری نہ کرسکیں، تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، کیوں کہ وہ دارالحرب کے حکم میں ہوں گے، والحربيُّ يرثُ من الحربيِّ.

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com

انتالیسواں سبق

فصل في الأسير

اگر کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھوں قید ہو جائے تو اس کی تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی:

۱- یا تو وہ اپنے اسلام پر برقرار ہوگا، تو اس کا حکم وہی ہے جو کہ عام مسلمانوں کا ہے۔

۲- یا اسلام چھوڑ دے گا (العیاذ باللہ) تو اس کا حکم وہی ہے جو مرتد کا ہے۔

۳- اور یا اس کی حیات وموت کے بارے میں پتہ نہ ہوگا، تو اس کا حکم وہی ہوگا جو مفقود کا ہے۔

چالیسواں سبق

فصل: مات الوارثان معا

اس کو ''سراجی'' میں فصل في الغرقى والحرقى والهدمى سے تعبیر کیا گیا ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو وارث ایسے اکٹھے فوت ہوجائیں کہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں اور موت میں تقدم و تاخر کا پتہ نہ ہو تو اس کو اتحادِ واقعہ پر محمول کرتے ہوئے جمہور کے مسلک کے مطابق (جو کہ مفتیٰ بہ ہے) ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، البتہ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے مسلک کے مطابق ان کا ذاتی ترکہ تقسیم کرتے وقت انھیں ایک دوسرے کا وارث بنایا جائے گا، البتہ ایک دوسرے سے ملنے والا مال تقسیم کرتے وقت ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا، لہٰذا اس میں بھی دو مسئلے بنائے جائیں گے: پہلی مرتبہ اس کا اپنا ذاتی ترکہ تقسیم کیا جائے گا اور اس میں ایک دوسرے کے وارث بنائے جائیں گے، دوسری مرتبہ ایک دوسرے سے ملنے والا مال تقسیم کیا جائے گا اور اس صورت میں ایک دوسرے کے ورثہ میں شمار نہیں ہوں گے۔

تمّ الربع الرابع بتوفيق الله وكرمه

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Scanned with CamScanner

Maktaba Tul Ishaat.com



021-35121955-7, 0321-2196170, 0334-2212230, 0346-2190910
www.albushra.org.pk info@albushra.org.pk

Scanned with CamScanner